DIVISION DE PODERES

EN NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL

La división de poderes en nuestro derecho constitucional responde a la ideología de seguridad y control que organiza toda una estructura de contención del poder para proteger a los hombres en su libertad y en sus derechos.

La estructura divisoria debe interpretarse en torno a la finalidad básica que persigue: evitar la concentración que degenera en tiranía (o autoritarismo) , y resguardar la libertad de las personas.

PODER LEGISLATIVO

Es aquel que tiene a su cargo la elaboración y sanción de las normas jurídicas.

En nuestro país es ejercido por el Congreso Nacional (art. 44 CN)

CONGRESO NACIONAL

Es un órgano estatal

Presenta las siguientes características:

- Bicameral: integrado por dos Cámaras
- Colegiado: compuesto por varios individuos
- Complejo: pues la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados tienen calidad de órganos.

El Congreso no solo ejerce funciones legislativas, ya que puede ejercer funciones judiciales (juicio político) y administrativas (lo relacionado con su organización interna)

- CAMARA DE DIPUTADOS -

Artículo 45 de la Constitución Nacional define como se elegirán los diputados, y textualmente establece:

“La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

A partir de la vigencia de la ley 22847 con la que se convocó a elecciones en 1983, con menos de 28 millones de habitantes, el número de diputados nacionales a elegir es de uno por cada 161 mil habitantes o fracción no menor de 80.500. Esa base representativa determina la cantidad de 257 diputados nacionales, su actual composición.

Para ser diputado se establecen requisitos:

- haber cumplido la edad de veinticinco años,
- tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio,
- ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.

Estos requisitos deben ser reunidos por el candidato al momento de prestar juramento.

Duración en el mandato. Renovación:

Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles; pero la sala se renovará por mitad cada dos años a través de una elección nacional.

- CAMARA DE SENADORES -

El artículo 54 de la CN establece que “El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto.

Para ser senador la misma Constitución Nacional (CN) establece sus requisitos:

- tener la edad de treinta años,
- haber sido seis años ciudadano de la Nación,
- ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.

Duración en el mandato. Renovación.

Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales cada dos años.

De esta forma cada dos años se renuevan 24 cargos que ya cumplieron con su mandato.

Autoridades:

El cargo de presidente de la Cámara de Senadores es ejercido por el vicepresidente de la nación (articulo 57 CN).

En las sesiones del Senado, el vicepresidente solo vota en caso de empate, para mantener la igualdad entre todas las provincias.

Asimismo la Cámara debe nombrar también a un presidente provisorio del Senado, para que sustituya al vicepresidente, o incluso al Presidente de la nación en caso de acefalía.

Período de sesiones legislativas:

Para realizar su trabajo cada una de las Cámaras se reúne en forma periódica, reuniones a las que se denomina sesiones.

Ambas Cámaras sesionan por separado, en su propio recinto.

CLASES DE SESIONES:

- PREPARATORIAS
- ORDINARIAS
- EXTRAORDINARIAS
- DE PRORROGA

.

SESIONES PREPARATORIAS:

Tienen como objeto recibir a los electos.

El juramento de diputados y senadores es exigido por el art. 67 de la CN y se presta en el acto de la incorporación con el objeto de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo a lo que prescribe la constitución.

SESIONES ORDINARIAS:

Ambas Cámaras se autoconvocan y reúnen en sesiones ordinarias, que son inauguradas por el presidente de la Nación el 1° de marzo y se extienden hasta el 30 de noviembre de cada año.

En ellas el Congreso sesiona sin que intervengan los demás poderes, haciendo uso total de sus funciones legislativas.

SESIONES EXTRAORDINARIAS:

Las puede convocar Poder Ejecutivo Nacional cuando el Congreso este en receso, y ante una grave situación de orden, progreso o emergencia. El Congreso debe limitarse a tratar los temas puntuales para lo que fue convocado.

SESIONES DE PRORROGA :

Las puede convocar el Presidente o el Congreso para terminar con lo que quedó inconcluso en las ordinarias, aquí el Congreso tiene libre iniciativa.